

דין התחום לעיר "אופקים" וסביבותיה

א. הגדרת שטח העיר "אופקים"

הנה לפני חישוב התחום של אלפיים אמה, המותר בהליכה לתושבי אופקים, יש להגדיר קודם את שטח העיר ע"פ הלכה, כיון שכל העיר נחשבת כד' אמות לשובתים בה, ומתחילים למדוד את התחום מקצה העיר בלבד.

הגדרת העיר ע"פ הלכה, אינו לפי השטח המונציפלי של העיריה, ולא לפי כל השטח הבנוי, אלא לפי שטח בתי המגורים (שו"ע סי' שצ"ח ס"ו), בתנאי שהם רצופים בצפיפות של שבעים אמה ושיריים בין בית לבית ובין שכונות מצרפים עד קמ"א אמה (שם סעיף ז'). לפי הבדיקה שנעשתה בעיר זו, כמעט כל בתי המגורים רצופים, וכולם מוגדרים כעיר אחת [יש עדיין ספק באזור הכניסה לעיר, בין רחוב הנשיא לרחוב קיבוץ גלויות].

בצד מזרח של העיר יש אזור תעשיה גדול שאינו מצטרף להגדרת העיר, כיון שאין בו בתי מגורים, ומ"מ למעשה אין בזה נפק"מ לענין חישוב התחום, כיון שע"י ריבוע העיר [לפי ריבוע עולם], יוצא שכל אזור התעשיה מובלע בתוך הריבוע, ואינו מוסיף או מגרע כלל.

בענין ההתחשבות בעירוב של העיר, יש לדון האם נכון לסמוך עליו לכתחילה לענין זה, ומ"מ למעשה אין בו תוספת משמעותית לענין התחום, מפני שהוא קרוב לבתים, וא"כ החישובים דלהלן יהיו לפי שטח הבתים, כמסומן במפה (בקו השחור הרצוף).

ב. ריבוע העיר אופקים וגבול אלפיים עם הבלעות

לאחר הגדרת שטח העיר, יש לחשב את צורת ריבוע העיר, שמרחיב ומוסיף את הפינות, ועי"ז הפינות נחשבות כחלק מהעיר לפני חישוב התחום אלפיים אמה.

בעיר זו יש כיום שלשה אפשרויות לריבוע העיר.

1. ריבוע עולם, הצורה היסודית היא לפי כיווני רוחות העולם, ולפ"ז יוצא הריבוע כפי קו מס' 1, וגבול התחום הוא עד קו מס' 2 (לשיעור רח"נ). בגבול זה יש אפשרות של הבלעות, בשני כיוונים בלבד. בצד צפון ניתן להבליע קטע מישוב פדוים. אבל לא ניתן להבליע את הריבוע של הרחובות המופיעים במפה (בסימן א'), כי באזור זה אין מבני מגורים, ורובו ריק ואינו נידון כעיר. אלא ניתן להבליע את הרחוב הראשון שמהריבוע עד קרוב לאופקים, שבו יש שורת בתי מגורים רצופה [בסמיכות של פחות מע' אמה ביניהם], והם נחשבים כעיר בפנ"ע. לפ"ז התחום מתארך, וכאשר מיישרים קו יוצא שהתחום הוא עד קו מס' 3, והוא כולל חלק ניכר מישוב בטחה. דהיינו שלכל התחום הזה מותר ללכת בלי עירוב תחומין.

כמו"כ יש הבלעה בצד מזרח, ע"י קרית חינוך מרחבים, שכעת היא מנותקת מהעיר [וגם לעירוב אינה מתחברת], אלא שלא נכנס כל המתחם בתוך התחום, ולכן צריך להבליע רק קצה ממנו שבמדידה לפי צורת הריבוע נכלל כל הקצה בתחום.

2. ריבוע לפי צלע דרומי, בצד הדרומי של אופקים יש רחוב דרך ישרים, שהוא ישר לאורך כמעט כל העיר, ובסופו בקצה השכונה החדשה רמת שקד, הוא מתעגל לכיון חוץ לעיר כמסומן במפה, ויש שם בתים שבולטים, ולכן מותחים קו מהקצה של הקצה, והוא מוסיף קצת על רחוב דרך ישרים, ועכ"פ זה קו ישר לאורך כל העיר. לפ"ז לשיטות שמרבעים לפי צלע ישרה, יוצא ריבוע כפי קו מס' 4, וגבול התחום הוא כקו מס' 5, וע"י

הבלעות כנ"ל בריבוע עולם עם שינוי קטן מחמת שינוי הזוית, יוצא שהתחום מגיע עד קו מס' 6. והוא כולל קצת יותר בישוב בטחה.

3. ריבוע לפי צלע מזרחי. בצד מזרח של אופקים יש כביש ארוך (דרך מרכז שקד), והוא ישר ממש לאורך כל העיר, והזוית שלו קצת יותר אלכסונית מהצלע הדרומית הנ"ל, ולפ"ז גם הוא סיבה טובה לקבוע את צורת הריבוע לפי הזוית שלו, אלא שיש להסתפק אם זה עדיף מהריבוע של הצלע הדרומי הנ"ל. לפי ריבוע זה יוצא שהריבוע הוא כפי קו מס' 7, וגבול התחום הוא כפי קו מסו' 8, ועם ההבלעות בשינוי קטן לפי צורת הריבוע הזה, יוצא שהתחום הוא עד קו מס' 9. ולפ"ז התחום יוצא יותר רחב לגבי ישוב בטחה, וכולל כמעט את כל הישוב וכן לכיוון ישוב "מסלול" התחום יותר גדול, והוא מגיע לשיעור רח"נ עד קרוב לכביש של הכניסה למסלול, אך אינו כולל את הכביש, אלא רק לשיעור חזו"א עם הבלעות כנ"ל.

ולמעשה יש כאן ספק גדול כיצד לקבוע את התחום. ועכ"פ בתוך השטחים שבתוך שלושת הריבועים, מותר ללכת בשבת בלי עירוב תחומין.

מפת תחום אופקים

1. צורת הריבוע לפי ריבוע עולם. 2. גבול התחום לריבוע עולם, לשיעור רח"נ. 3. גבול התחום לריבוע עולם, לאחר הבלעה מקטע של ישוב פדוים. 4. צורת הריבוע לפי צלע ישרה בצד מערב. 5. גבול התחום לריבוע צלע מערבית, לשיעור רח"נ. 6. גבול התחום לריבוע צלע הנ"ל, לאחר הבלעה מקטע של ישוב פדוים. 7. ריבוע לפי צלע דרומית. 8. אפשרות להנחת עירוב תחומין מתחת הגשר של הרכבת. 9. גבול התחום לפי העירות תחומין, לשיעור רח"נ. 10. אפשרות נוספת להנחת עירוב תחומין בתוך השדות.

